

# 법률 질의 답변서

## 【질의 내용】

### 【상황】

갑은 반국가단체인 '해방운동연합'의 활동을 찬양하는 글을 소셜 미디어에 올렸습니다. 이러한 글이 국가의 존립과 자유민주적 기본질서를 위태롭게 할 수 있다는 사실을 알았음에도 갑은 글을 작성한 것이었습니다. 이에 따라, 검찰은 갑을 조사하기 시작했습니다.

【질문】 갑이 국가의 존립이나 자유민주적 기본질서를 위태롭게 한다는 정을 알면서 반국가단체의 활동을 찬양한 경우 어떤 처벌을 받게 되는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

## 【답변 요지】

갑은 국가의 존립과 자유민주적 기본질서를 위태롭게 한다는 정을 알면서 반국가단체의 활동을 찬양한 행위로 국가보안법 제 7 조 제 1 항에 해당합니다. 이 조항은 반국가단체나 그 구성원의 활동을 찬양·고무·선전하거나 동조한 자를 처벌하는 규정이므로 갑의 행위가 구성요건에 부합합니다. 따라서 갑은 7 년 이하의 징역에 처해질 수 있습니다.

## 【관련 법령 및 해설】

### ▶ 국가보안법 제 7 조 제 1 항(찬양·고무등) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

#### • 조문 원문: 제 7 조(찬양·고무등)

① 국가의 존립·안전이나 자유민주적 기본질서를 위태롭게 한다는 정을 알면서 반국가단체나 그 구성원 또는 그 지령을 받은 자의 활동을 찬양·고무·선전 또는 이에 동조하거나 국가변란을 선전·선동한 자는 7 년 이하의 징역에 처한다.

② 삭제

③ 제 1 항의 행위를 목적으로 하는 단체를 구성하거나 이에 가입한 자는 1 년 이상의 유기징역에 처한다.

④ 제 3 항에 규정된 단체의 구성원으로서 사회질서의 혼란을 조성할 우려가 있는 사항에 관하여 허위사실을 날조하거나 유포한 자는 2 년 이상의 유기징역에 처한다.

⑤ 제 1 항·제 3 항 또는 제 4 항의 행위를 할 목적으로 문서·도화 기타의 표현물을 제작·수입·복사·소지·운반·반포·판매 또는 취득한 자는 그 각항에 정한 형에 처한다.

⑥ 제 1 항 또는 제 3 항 내지 제 5 항의 미수범은 처벌한다.

⑦ 제 3 항의 죄를 범할 목적으로 예비 또는 음모한 자는 5 년 이하의 징역에 처한다.

• 해설: 국가의 존립·안전이나 자유민주적 기본질서를 위태롭게 한다는 정을 알면서 반국가단체나 그 구성원 또는 그 지령을 받은 자의 활동을 찬양·고무·선전하거나 이에 동조하거나 국가변란을 선전·선동한 자는 7 년 이하의 징역에 처한다. 이 조항은 반국가적 행위를 사전에 차단하기 위해 찬양이나 선전 행위 자체를 처벌 대상으로 삼고 있습니다. 갑이 소셜 미디어에 올린 글이 반국가단체 활동을 찬양하는 내용이며, 그로 인해 국가의 기본질서가 위태로워질 수 있음을 알았다는 점이 핵심 요건입니다.

▶ 국가보안법 제 7 조(찬양·고무등) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 7 조(찬양·고무등)

① 국가의 존립·안전이나 자유민주적 기본질서를 위태롭게 한다는 정을 알면서 반국가단체나 그 구성원 또는 그 지령을 받은 자의 활동을 찬양·고무·선전 또는 이에 동조하거나 국가변란을 선전·선동한 자는 7 년 이하의 징역에 처한다.

② 삭제

③ 제 1 항의 행위를 목적으로 하는 단체를 구성하거나 이에 가입한 자는 1 년 이상의 유기징역에 처한다.

④ 제 3 항에 규정된 단체의 구성원으로서 사회질서의 혼란을 조성할 우려가 있는 사항에 관하여 허위사실을 날조하거나 유포한 자는 2 년 이상의 유기징역에 처한다.

⑤ 제 1 항·제 3 항 또는 제 4 항의 행위를 할 목적으로 문서·도화 기타의 표현물을 제작·수입·복사·소지·운반·반포·판매 또는 취득한 자는 그 각항에 정한 형에 처한다.

⑥ 제 1 항 또는 제 3 항 내지 제 5 항의 미수범은 처벌한다.

⑦ 제 3 항의 죄를 범할 목적으로 예비 또는 음모한 자는 5 년 이하의 징역에 처한다.

• 해설: 국가의 존립·안전이나 자유민주적 기본질서를 위태롭게 한다는 정을 알면서 반국가단체나 그 구성원 또는 그 지령을 받은 자의 활동을 찬양·고무·선전하거나 이에 동조하거나 국가변란을 선전·선동한 자는 7 년 이하의 징역에 처한다. 이 조항은 반국가적 행위를 사전에 차단하기 위해 찬양이나 선전 행위 자체를 처벌 대상으로 삼고 있습니다. 갑이 소셜 미디어에 올린 글이 반국가단체 활동을 찬양하는 내용이며, 그로 인해 국가의 기본질서가 위태로워질 수 있음을 알았다는 점이 핵심 요건입니다.

【결론】

갑은 국가보안법 제 7 조 제 1 항에 따라 7 년 이하의 징역에 처해질 수 있으며, 이는 반국가단체 활동 찬양 행위가 국가 안보를 해칠 우려가 있다고 판단되었기 때문입니다. 검찰 조사는 해당 행위가 위 조항의 구성요건을 충족하는지 확인하는 과정으로 진행될 것입니다. 갑은 변호인의 조력을 받아 위법성 조각사유나 책임 감경 사유를 주장할 수 있으나, 현재 사실관계상 처벌 가능성이 높습니다.

---

인용 검증: 2/2 법제처 확인 | 내용 일치: 2/2 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증